

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 12/11/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processos: TCs 014651.989.25-3, 014785.989.25-2 e 014802.989.25-1.

Representantes: Fábrica de Costura Red Ltda., Miriam Athie e Christian de Souza Gonzaga.

Representado: Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo – CINDESP.

Responsável: Juliano Souza de Oliveira – Presidente; Geziel Pereira – Diretor Executivo.

Assunto: Representações com pedido de medida cautelar em face do edital do Pregão eletrônico nº 008/2025, processo administrativo nº 010/2025, promovido pelo Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo – CINDESP objetivando o registro de preços na forma de licitação compartilhada para a aquisição futura e eventual pelos municípios consorciados de equipamentos destinados ao bem-estar social e ao desenvolvimento pedagógico no ambiente escolar.

Valor estimado: R\$ 771.368.959,48 (Setecentos e setenta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Procurador de Contas: Thiago Pinheiro Lima.

Advogados(as) habilitados(as) no e-tcesp: Miriam Athie (OAB/SP 79.338); Christian de Souza Gonzaga (OAB/SP 409.692).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. REGISTRO DE PREÇOS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA. CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS COMO GERENCIADOR. DESVIRTUAMENTO DA REGRA DO ARTIGO 181, CAPUT, DA LEI Nº 14.133/21. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PÚBLICO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS. DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DO ARTIGO 86, CAPUT DA LEI Nº 14.133/21. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CAUSAS DETERMINANTES DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 18, INCISO I DA LEI Nº 14.133/21. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DESPROVIDO DE MEMÓRIAS CONSISTENTES DE CÁLCULO E DOCUMENTOS DE SUPORTE À APURAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR CARENTE DE PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOCUMENTOS DE SUPORTE À APURAÇÃO DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. DEFICIÊNCIA DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE PREVENTIVO DE LEGALIDADE. DESATENÇÃO AO ARTIGO 53 DA LEI Nº 14.133/21. VÍCIOS INSANÁVEIS DA FASE PREPARATÓRIA.

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 71, III C.C. ARTIGO 171, §3º DA LEI Nº 14.133/21. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREJUDICADA A COGNIÇÃO DAS DEMAIS IMPUGNAÇÕES. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Nos termos do artigo 86, caput, da Lei nº 14.133/21, os Consórcios de Municípios devem, na fase preparatória do processo licitatório, realizar procedimento público de Intenção de Registro de Preços para possibilitar a participação de seus municípios membros e outros órgãos ou entidades na respectiva ata e, a partir dos resultados apurados, determinar a estimativa total de quantidades da contratação. É obrigatória a identificação objetiva e tecnicamente fundamentada de demandas individuais dos entes consorciados.

2. A ausência do procedimento público de Intenção de Registro de Preços, nas hipóteses em que é exigível, atenta contra os princípios do *planejamento, da transparência, da motivação e da segurança jurídica*;

3. A existência de estrutura técnica, jurídica e operacional adequadas para o desempenho das complexas atribuições inerentes à condição de órgãos ou entidades gerenciadoras de atas de registro de preços e a instalação das duas linhas de defesa do controle de contratações previstas no artigo 169, incisos I e II, da Lei nº 14.133/21 são requisitos indispensáveis ao lançamento de licitações compartilhadas por Consórcios de Municípios.

4. Não se admite que licitações compartilhadas para formação de registro de preços sejam inauguradas a partir de singelas deliberações tomadas de forma genérica em assembleias gerais do Consórcio de Municípios, quando dissociadas de planejamento prévio, específico e diligente, de acordo com a disciplina legal da fase preparatória das licitações.

5. Tratando-se de licitações compartilhadas para formação de registros de preços, a ausência de procedimento público de Intenção de Registro de Preços e a supressão de etapas obrigatórias da fase preparatória do procedimento licitatório configuram vícios insanáveis que determinam a necessidade de se determinar a anulação do certame, nos termos do artigo 71, inciso III da Lei Federal nº 14.133/21.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representações com pedido de medida cautelar de **FÁBRICA DE COSTURA RED LTDA, MIRIAM ATHIE e CHRISTIAN DE SOUZA GONZAGA** em face do edital do Pregão eletrônico nº 008/2025, processo administrativo nº 010/2025, promovido pelo **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE**

SÃO PAULO – CINDESP objetivando o registro de preços na forma de licitação compartilhada para a aquisição futura e eventual pelos municípios consorciados de equipamentos destinados ao bem-estar social e ao desenvolvimento pedagógico no ambiente escolar.

1.2. A Representante Fábrica de Costura Red Ltda (TC 014651.989.25-3) apresentou as seguintes objeções contra o ato convocatório:

1.2.1. Inversão de fases do procedimento licitatório sem justificativas suficientes que demonstrem os supostos benefícios decorrentes da alteração da ordem procedimental; exigência expressamente prevista no §1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021 (itens 7.1 e seguintes);

1.2.2. Ausência de exigência de certidões e atestados para demonstração da qualificação técnica das licitantes na fase de habilitação (item 11.3);

1.2.3. Requisição de amostras acompanhadas de registro no conselho de classe (CREA) da fabricante e do Engenheiro Mecânico responsável, bem como da respectiva carteira de identidade profissional e comprovação do vínculo de responsabilidade técnica vigente com o(s) profissional(is) indicado(s), que o Representante considera restritiva, desproporcional e desprovida de amparo técnico ou jurídico, especialmente diante da natureza do objeto licitado, que diz respeito à aquisição de bens, e não à execução de serviços de engenharia (item 21.6.1 do Anexo II – Termo de Referência);

1.2.4. Exigência de certificado de conformidade emitido pelo INNAC (Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos), atestando a segurança dos produtos, sem a devida justificativa técnica e proporcionalidade em relação ao objeto da contratação;

1.2.5. Presença de especificações excessivamente detalhadas, subjetivas e desprovidas de justificativa técnica plausível no Termo de Referência para diversos itens, a exemplo dos itens encaixa-figuras, projetor e

lâmpada UV, lâmpada giratória, asa delta, espelho gaiola, poltrona de massagem reclinável motorizada, painel psicomotor e painel casinha psicomotor;

1.2.6. Prazo exíguo (07 dias) para apresentação de amostras, notadamente por incluir estruturas de playground que não se caracterizam como bens de pronta entrega ou disponíveis em estoque, mas sim como produtos que demandam processo específico de fabricação, montagem e instalação, o que exige prazo técnico compatível para sua produção.

1.3. A Insurgente Miriam Athie (TC 014785.989.25-2) apontou as seguintes impropriedades contra o edital:

1.3.1. Exigência de balanço patrimonial e das demonstrações contábeis relativos ao último exercício social com assinatura de profissional regularmente habilitado (contador) como requisito de qualificação econômico-financeira, em desconformidade com a disciplinada do artigo 69, I da Lei nº 14.133/21, que ampliou a exigência para os dois últimos exercícios sociais (cláusula 1.4.2);

1.3.2. Imposição de manifestação “motivada” do licitante quanto à intenção de recorrer, em descompasso com o artigo 165, §1º, I da Lei nº 14.133/21, que não impõe “motivação”;

1.3.3. Ausência de inclusão da documentação de habilitação trabalhista na regra das cláusulas 11.6 e 11.6.1, que estabelecem que as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), para efeitos de participação do certame, deverão apresentar todos os documentos de habilitação exigidos, ainda que estes ostentem alguma restrição fiscal, ocasião em que restará assegurado um prazo de 05 (cinco) dias úteis para o saneamento da pendência – possível violação ao §1º do artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006;

1.3.4. Afronta às prerrogativas da Lei Complementar nº 123/06 nos critérios de desempate de propostas, que apenas contemplam os critérios do artigo 60 da Lei nº 14.133/21;

1.3.5. Ausência de divulgação do nome e formação dos integrantes da Comissão Avaliadora que será responsável pela etapa de amostras e omissão acerca da possibilidade de acesso aos dados no processo administrativo;

1.3.6. Falhas internas que comprometem a legalidade do procedimento:

1.3.6.1. Ausência de registro sobre eventual Audiência Pública prévia no edital e no portal oficial do CINDESP;

1.3.6.2. Ausência de menção a manifestação de interesse dos municípios consorciados no registro de preços;

1.3.6.3. Falta de evidenciação da forma como o Consórcio chegou aos quantitativos e valores indicados no edital, em violação ao artigo 18, § 1º, incisos IV, V e VI da Lei nº 14.133/2021;

1.3.7. Direcionamento do lote 1, composto por 22 itens, para o fabricante Brink Mobil;

1.3.8. Exigência exagerada de apresentação de Laudos no lote 2, composto por 53 itens, agravada por especificação que solicita a comprovação de vínculo profissional com o soldador;

1.3.9. Direcionamento do Lote 3, composto por 18 itens, para o fabricante Krenke;

1.3.10. Direcionamento do Lote 4, composto por 18 itens, para o fabricante Nabre;

1.4. Nestes termos, requereram que fosse determinada a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do ato convocatório.

1.5. Diante da materialidade das críticas incidentes sobre diversos aspectos do edital¹ e uma vez identificada a presença de indícios de desatenção aos preceitos do artigo 9º, inciso I, alíneas “a” e “c”; artigo 11, incisos I e II, todos da Lei Federal n.º 14.133/2021, compreendi preenchidos os pressupostos da **oportunidade, materialidade, relevância e risco** previstos no artigo 170 da Nova Lei de Licitações e Contratos para legitimar a intervenção deste Tribunal de Contas, enquanto integrante da terceira linha de defesa do controle de contratações.

Deste modo, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 14/08/2025 e com fundamento no Parágrafo único do artigo 219-B do Regimento Interno deste E. Tribunal, deferi a **MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO**, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para que o **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP** apresentasse as alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações que motivaram a suspensão cautelar do procedimento licitatório, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos e das manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração.

No mesmo prazo, deveria a Representada: **i)** demonstrar as medidas adotadas para cumprimento desta decisão; **ii)** proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso; e **iii)** informar se as causas que motivaram a

¹ i) inversão de fases do procedimento licitatório, ii) requisição de amostras acompanhadas de registro no conselho de classe (CREA) da fabricante e do Engenheiro Mecânico responsável, bem como da respectiva carteira de identidade profissional e comprovação do vínculo de responsabilidade técnica vigente com o(s) profissional(is) indicado(s); iii) Prazo exíguo para apresentação de amostras de estruturas que demandam processos específicos de fabricação, montagem e instalação; iv) Exigência de certificado específico para atestar a segurança dos produtos, sem a admissibilidade de certificações similares; v) Improriedades nos requisitos de qualificação econômico financeira; vi) Possível direcionamento das especificações em favor de determinados fabricantes; e vii) falhas e omissões na fase preparatória do certame

ordem de suspensão são objeto de **impugnações, pedidos de esclarecimentos** ou **recursos administrativos** processados nos termos dos artigos 164 a 168 da Lei nº 14.133/21, encaminhando a documentação pertinente em caso positivo.

Além das insurgências das representações, incorporei às causas para suspensão do certame a vedação à participação de empresas em “concordata ou insolvência, judicialmente decretada” e exigência de apresentação de plano de recuperação devidamente acolhido na esfera judicial (cláusulas 4.2.9.1 e 11.4.1), sem previsão no artigo 69, inciso II da Lei 14.133/21.

1.6. REQUISITEI, com fulcro no artigo 219-B do Regimento interno deste E. Tribunal, que a Representada apresentasse as manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo **órgão de Assessoramento Jurídico da Administração**, no exercício do **controle prévio de legalidade da contratação**, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21 e **eventuais manifestações produzidas pelo Controle Interno da Administração**, visando a demonstração da efetiva atuação da segunda linha de defesa do controle das contratações.

1.7. Considerando que se trata de um registro de preços estimado em R\$ 771.368.959,48 (setecentos e setenta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) por meio de **licitação compartilhada** que concentra pretensões de aquisição de bens por **38 (trinta e oito) municípios**, **REQUISITEI** igualmente a apresentação dos documentos alusivos ao **procedimento público de intenção de registro de preços** desenvolvido na **fase preparatória** da licitação, comprovando **a participação expressa de todos os 38 (trinta e oito) municípios consorciados** e os **documentos de formalização de demandas** que determinaram a estimativa total de quantidades da contratação, na forma do artigo 86 da Lei Federal nº 14.133/21.

REQUISITEI também a apresentação dos documentos que teriam dado suporte à *“constatação da ausência ou da precariedade dos espaços de recreação em diversas escolas públicas dos municípios consorciados”*, mencionada no item 2.2 do Estudo Técnico Preliminar.

REQUISITEI ainda as memórias de cálculo e os documentos que deram suporte à formação das **estimativas das quantidades para as aquisições previstas** e do **orçamento de referência da contratação**, acompanhados dos preços unitários referenciais e dos documentos que lhe dão suporte, pois o item 5.2 do Estudo Técnico Preliminar dispõe que *“a estimativa das quantidades a serem contratadas foi efetuada com base no número de alunos da rede de ensino pública municipal dos municípios consorciados ao CINDESP, que é composta por 311 escolas, aproximadamente 88.072 alunos”*, revelando indícios de planejamento superficial e com possibilidade de não refletir as exatas necessidades dos entes consorciados.

A leitura do ETP forneceu, na análise preliminar, indícios de que as quantidades estimadas de aquisições foram calculadas considerando apenas os quantitativos de alunos matriculados na rede pública de ensino informados pelas secretarias municipais de educação dos municípios consorciados ao **QEdu**: <https://qedu.org.br/>, sem a efetiva demonstração de necessidade e interesse dos Municípios nas aquisições projetadas no ato convocatório.

Além disso, observei que o Estudo Técnico Preliminar (item 7.1) não apresenta as composições dos preços utilizados para a formação do orçamento estimado, na forma imposta pelo inciso IV do artigo 18 da Lei nº 14.133/21, o que deveria ser justificado e esclarecido pelo Consórcio Representado.

1.8. Em 13/08/2025 foi distribuída a representação de **CHRISTIAN DE SOUZA GONZAGA** (TC-014802.989.25-1) que formulou críticas aos seguintes pontos do procedimento licitatório:

1.8.1. Mal dimensionamento das especificações, inclusive com potencial de direcionamento para determinadas marcas em desfavor de outras;

1.8.2. Ausência de medidas exatas nos componentes do lote 01, impedindo que os licitantes dimensionem com precisão os custos e características do objeto;

1.8.3. Exigência de laudo de resistência a raios UV pela norma ASTM G 154 da matéria-prima, com desempenho mínimo de 5.000 horas – equivalente a mais de 200 dias –, parâmetro que não encontra respaldo em legislação ou norma obrigatória aplicável;

1.8.4. Descrições dos itens 16 e 17 do lote 02 idênticas às especificações comerciais de determinado fabricante – *Ziober Brasil*, circunstância que caracteriza forte indício de direcionamento. Insiste no apontamento de reprodução literal de textos de catálogos ou fichas técnicas de uma marca específica;

Nos termos do r. despacho publicado no DOE de 14/08/2025 determinei o apensamento desta terceira representação aos autos dos TCs 014651.989.25-3 e 014785.989.25-2 para trâmite e julgamento conjunto.

1.9. As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 20/08/2025.

1.10. Notificado, a Consórcio Representado apresentou justificativas e esclarecimentos por meio dos quais defende a conformidade do ato convocatório em relação aos pontos impugnados (evento 45 do TC 014651.989.25-3 – autos principais).

1.11. As unidades técnicas do **Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE** se manifestaram no sentido da **procedência parcial** das representações (evento 59 do TC 014651.989.25-3 – autos principais).

1.12. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 64 do TC 014651.989.25-3 – autos principais). emitiu parecer no sentido da **procedência parcial** das representações e pela pertinência do ponto suscitado de ofício na decisão cautelar, sem prejuízo de recomendações e da determinação para que seja assegurada a idoneidade do planejamento da contratação, sob pena de decretação de nulidade da disputa, por vício de origem insanável.

1.13. Verificada a ausência de atendimento integral às requisições iniciais deste Relator, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 02/10/2025, notifiquei o **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP**, fixando prazo a fim de que atendesse às requisições pendentes².

1.14. Em resposta, o Consórcio representado apresentou alegações e documentos no evento 89 do TC 014651.989.25-3 – autos principais.

Colacionou cópia das impugnações administrativas e pedidos de esclarecimentos processados no âmbito interno e do parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do CINDESP, alegando ainda que as manifestações

² (i) “informar se as causas que motivaram a ordem de suspensão são objeto de impugnações, pedidos de esclarecimentos ou recursos administrativos processados nos termos dos artigos 164 a 168 da Lei nº 14.133/21, encaminhando a documentação pertinente em caso positivo”; (ii) apresentar “manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de Assessoramento Jurídico da Administração, no exercício do controle prévio de legalidade da contratação, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21 e eventuais manifestações produzidas pelo Controle Interno da Administração, visando a demonstração da efetiva atuação da segunda linha de defesa do controle das contratações”; (iii) apresentar “documentos alusivos ao procedimento público de intenção de registro de preços desenvolvido na fase preparatória da licitação, comprovando a participação expressa de todos os 38 (trinta e oito) municípios consorciados e os documentos de formalização de demandas que determinaram a estimativa total de quantidades da contratação, na forma do artigo 86 da Lei Federal nº 14.133/21”; (iv) apresentar “documentos que dão suporte à constatação da ausência ou da precariedade dos espaços de recreação em diversas escolas públicas dos municípios consorciados”, mencionada no item 2.2 do Estudo Técnico Preliminar”; e (v) apresentar “memórias de cálculo e os documentos que dão suporte à formação das estimativas das quantidades para as aquisições previstas e do orçamento de referência da contratação, acompanhados dos preços unitários referenciais e dos documentos que lhe dão suporte”

técnicas e jurídicas da fase preparatória foram submetidas à análise do controle interno.

Em resposta aos questionamentos alusivos à **intenção de registro de preços e formalização de demandas**, juntou Documento de Formalização de Demanda (DFD); Estudo Técnico Preliminar (ETP); e o Termo de Referência (TR).

Esclareceu que a estimativa total das quantidades foi elaborada com base em dados oficiais do portal QEDu (<https://qedu.org.br/>), utilizando como referência o número de 311 escolas municipais, somando aproximadamente 88.072 alunos. Acrescentou que a projeção abrangeu os exercícios de 2025 a 2026, considerando a capacidade orçamentária e a natureza futura e eventual da ARP.

Argumentou que ***“não há obrigatoriedade de procedimento público de intenção para os membros consorciados (participantes natos do CINDESP), sendo essa exigência aplicável apenas a órgãos externos interessados em aderir à Ata (caronas)”***.

Explicou que ***“a constatação da ausência ou precariedade de espaços de recreação nas escolas públicas é um fato notório, de conhecimento público e reiteradamente reconhecido em diagnósticos oficiais do INEP, FNDE e Ministério da Educação”***.

Em extensão a esse raciocínio, aduziu que em razão da natureza consorciada e a abrangência dos municípios participantes, entendeu desnecessária a comprovação documental individualizada, conformando-se com o que chamou de ***“constatação técnica geral registrada no Estudo Técnico Preliminar”***.

No que se refere às memórias de cálculo, estimativas e orçamento de referência, juntou documentos e salientou que ***“a lei não exige dados exatos ou precisos, mas estimativas técnicas e justificáveis.”***

1.15. Tendo nova vista dos autos, o **D. Ministério Público de Contas** (evento 98 do TC 014651.989.25-3 – autos principais) analisou o acrescido e consignou que remanescem indícios de graves falhas de planejamento, reforçando a necessidade de anulação do procedimento licitatório.

Observou o caráter absolutamente genérico, proforma e sintético do parecer jurídico emitido pelo órgão de assessoramento jurídico local, em desatenção ao artigo 53, §1º, II, da Lei 14.133/21.

Avaliou que o arquivo intitulado “Documento de Formalização de Demanda (DFD) da Diretoria Executiva do CINDESP” não identifica o quantitativo requisitado por cada consorciado; apenas exhibe os artefatos de planejamento já juntados aos autos e dos quais se depreende a estimativa da demanda baseada apenas nas quantidades de matrículas efetivadas na rede pública de ensino.

Anotou ainda que o Consórcio deixou de indicar em que local da extensa documentação acostada poderiam ser obtidos os preços unitários referenciais, acompanhados das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, contrariando o disposto no artigo 18, § 1º, IV e VI, e artigo 6º, XXIII, “i”, da Lei 14.133/2021.

Destacou que o Consórcio não apresentou documento que fundamente a constatação de precariedade dos espaços recreativos, argumentando que essa situação ***“é fato notório, de conhecimento público e reiteradamente reconhecido em diagnósticos oficiais”***, sendo ***“desnecessária a comprovação documental individualizada”***.

Por fim, salientando a necessidade de realização do procedimento de intenção de registro de preços, para que seja definida a participação dos municípios consorciados e estimada a demanda de forma mais precisa, o Ministério Público de Contas opinou pela **procedência parcial** das representações e pela pertinência do ponto suscitado de ofício na decisão cautelar, sem prejuízo das recomendações e da **decretação de nulidade da licitação, com retorno à fase preparatória**.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO: 12/11/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

TC-014651.989.25-3;
TC-014785.989.25-2;
TC-014802.989.25-1

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representações com pedido me medida cautelar de **FÁBRICA DE COSTURA RED LTDA, MIRIAM ATHIE e CHRISTIAN DE SOUZA GONZAGA** em face do edital do Pregão eletrônico nº 008/2025, processo administrativo nº 010/2025, promovido pelo **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP** objetivando o registro de preços na forma de licitação compartilhada para a aquisição futura e eventual pelos **38 (trinta e oito) municípios consorciados** de equipamentos destinados ao bem-estar social e ao desenvolvimento pedagógico no ambiente escolar, estimado em R\$ 771.368.959,48 (setecentos e setenta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Segundo o item 2.2 do Estudo Técnico Preliminar, estas aquisições se mostraram necessárias em função da *“constatação da ausência ou da precariedade dos espaços de recreação em diversas escolas públicas dos municípios consorciados”*.

2.2. O ato convocatório foi alvejado com numerosas insurgências dos três representantes que exerceram a faculdade do prevista no §4º do artigo 170 da Lei Federal nº 14.133/2021.

No exame preliminar da matéria, identifiquei a presença de questões providas de materialidade e relevância suficientes para justificar a suspensão cautelar do certame, a saber: i) inversão de fases do procedimento

licitatório, ii) requisição de amostras acompanhadas de registro no conselho de classe (CREA) da fabricante e do Engenheiro Mecânico responsável, bem como da respectiva carteira de identidade profissional e comprovação do vínculo de responsabilidade técnica vigente com o(s) profissional(is) indicado(s); iii) Prazo exíguo para apresentação de amostras de estruturas que demandam processos específicos de fabricação, montagem e instalação; iv) Exigência de certificado específico para atestar a segurança dos produtos, sem a admissibilidade de certificações similares; v) Improriedades nos requisitos de qualificação econômico financeira; vi) Possível direcionamento das especificações em favor de determinados fabricantes; e vii) falhas e omissões na fase preparatória do certame.

No entanto, a leitura das cópias do edital e de seus anexos revelou a necessidade de aprofundar exames na gênese desta pretensão de expressivas compras, ou seja, na demonstração das causas determinantes da necessidade da contratação, na materialidade do interesse público em perspectiva e nas etapas obrigatórias da fase preparatória da licitação.

Conforme veremos a seguir, estes exames descortinaram a presença de vícios insanáveis que, não só determinam a necessidade de se anular o procedimento licitatório na forma do artigo 71, inciso III c.c. o artigo 171, §3º da Lei nº 14.133/21, como igualmente tornam prejudicado o exame do mérito das insurgências incidentes sobre as demais cláusulas e condições de participação do ato convocatório.

Não vislumbro a possibilidade de simplesmente arrolar um extenso rol de medidas pontuais de saneamento do processo licitatório e, a partir delas, permitir a continuidade de um certame que se mostra fatalmente irrecuperável em sua origem.

2.3. Sabemos que o Sistema de Registro de Preços se consolidou como um dos mais importantes procedimentos auxiliares das contratações na administração pública, por propiciar a redução da burocracia, ganhos de

economia de escala, atendimento a necessidades de mais de um órgão ou entidade e contratações flexíveis às variações e incertezas das demandas, afinal de contas, desde os tempos da Lei 8.666/93, os preços registrados implicam em compromisso do fornecedor, mas não obrigam a Administração a contratar (artigo 83 da Lei nº 14.133/21).

O artigo 181 da Nova Lei de Licitações dispõe que os entes federativos instituirão **centrais de compras**, com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades **sob sua competência e atingir as finalidades da Lei**. Além disso, orienta que os Municípios com até 10.000 (dez mil) habitantes preferencialmente constituirão consórcios públicos para o atingimento destes objetivos, nos termos da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005.

A **Lei nº 14.770, de 22 de dezembro de 2023**, alterou a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 para, entre outras finalidades, **facultar a adesão de Município a ata de registro de preços licitada por outro ente do mesmo nível federativo**, o que era vedado até então.

O §3º do artigo 86 que, em sua redação original, ao tratar da possibilidade de adesão a ata de registro de preços na condição de não participantes, dispunha que essa faculdade estaria limitada a órgãos e entidades da **Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal** que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preços de órgão ou **entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital**, adquiriu nova redação para principalmente **permitir que órgãos e entidades da Administração Pública municipal exerçam a adesão a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal**, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação³.

³ Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de

De acordo com o Sistema de Registro de Preços reformado pela Lei nº 14.770, de 22 de dezembro de 2023, as atas geridas por órgão ou entidade federal comportam adesão por órgão ou entidade de qualquer esfera administrativa. Já o SRP sob gestão de órgão ou entidade estadual e distrital admite adesão 'por órgãos ou entidades estaduais, distritais e municipais. E o SRP gerido por órgão ou entidade municipal somente admite adesões por outros órgãos ou entidades municipais, desde que tenha sido originário de licitação.

Esta alteração legislativa se deu no final do ano de 2023 e à toda evidência, desencadeou efeitos imediatos e de elevado vulto econômico nos procedimentos de compras e contratações em todo o país. Levantamento feito pelo TCU identificou que no ano de 2024 a utilização do Sistema de Registro de Preços atingiu 32% do total de contratações registradas no Portal Nacional das Contratações Públicas (PNCP), totalizando o montante de R\$ 531 bilhões.

Em que pese a legislação vigente autorizadora desta nova prática, estamos presenciando, através da amostragem carreada nas representações que chegaram ao nosso Protocolo nos últimos meses, a produção de atas de registro de preços em escala industrial de toda espécie de serviços e fornecimentos por **Consórcios de Municípios que não se demonstram providos de estrutura técnica, jurídica e operacional adequadas para o desempenho das complexas atribuições inerentes à condição de órgãos**

regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

(...)

§ 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: [\(Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023\)](#)

I - por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou [\(Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023\)](#)

II - por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. [\(Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023\)](#)

ou entidades gerenciadoras de múltiplas e vultuosas atas que inclusive estão atraindo, conforme tem chegado ao nosso conhecimento, adesões por municípios não consorciados localizados em outros Estados da Federação.

O Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 que regulamenta, no âmbito da Administração Pública federal, o sistema de registro de preços conta com um dispositivo que demanda destacada atenção:

Art. 7º **Compete ao órgão ou à entidade gerenciadora** praticar todos os **atos de controle e de administração do SRP**, em especial:

I - **realizar procedimento público de intenção de registro de preços - IRP** e, quando for o caso, estabelecer o número máximo de participantes, em conformidade com sua **capacidade de gerenciamento**;

O controle e administração de atas de registro de preços e as incumbências legais de responsabilidade do órgão ou entidade gerenciadora pressupõem, **além da observância ao disposto nos artigos 7º e 8º da Lei nº 14.133/21, a instalação das duas linhas de defesa do controle de contratações previstas no artigo 169, incisos I e II do mesmo diploma legal e robusta estrutura técnica e administrativa com adequada capacidade de gerenciamento**, conclusão reforçada pelos demais incisos do artigo 7º do Decreto nº 11.462/2023, que aqui peço vênica para transcrever de modo a ilustrar a complexidade das competências que parte dos Consórcios de Municípios estão se lançando a desempenhar sem terem demonstrado que se prepararam suficientemente para tanto:

Art. 7º Compete ao órgão ou à entidade gerenciadora praticar todos os atos de controle e de administração do SRP, em especial:

(...)

II - aceitar ou recusar, justificadamente, no que diz respeito à IRP:

- a) os quantitativos considerados ínfimos;
- b) a inclusão de novos itens; e

- c) os itens de mesma natureza com modificações em suas especificações;
- III - consolidar informações relativas à estimativa individual e ao total de consumo, promover a adequação dos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização, e determinar a estimativa total de quantidades da contratação;
- IV - realizar pesquisa de mercado para identificar o valor estimado da licitação ou contratação direta e, quando for o caso, consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e pelas entidades participantes, inclusive na hipótese de compra centralizada;
- V - promover, na hipótese de compra nacional, a divulgação do programa ou projeto federal, a pesquisa de mercado e a consolidação da demanda dos órgãos e das entidades da Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios beneficiados;
- VI - confirmar, junto aos órgãos ou às entidades participantes, a sua concordância com o objeto, inclusive quanto aos quantitativos e ao termo de referência ou projeto básico, caso o órgão ou a entidade gerenciadora entenda pertinente;
- VII - promover os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório ou da contratação direta e todos os atos deles decorrentes, como a assinatura da ata e a sua disponibilização aos órgãos ou às entidades participantes;
- VIII - remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30;
- IX - gerenciar a ata de registro de preços;
- X - conduzir as negociações para alteração ou atualização dos preços registrados;
- XI - deliberar quanto à adesão posterior de órgãos e entidades que não tenham manifestado interesse durante o período de divulgação da IRP;
- XII - verificar, pelas informações a que se refere a alínea "a" do inciso I do **caput** do art. 8º, se as manifestações de interesse em participar do registro de preços atendem ao disposto no art. 3º e indeferir os pedidos que não o atendam;
- XIII - aplicar, garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório ou na contratação direta e registrá-las no SICAF;
- XIV - aplicar, garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços, em relação à sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, e registrá-las no SICAF; e
- XV - aceitar, excepcionalmente, a prorrogação do prazo previsto no § 2º do art. 31, nos termos do disposto no § 3º do art. 31.

O regulamento federal igualmente dispõe que o exame e a aprovação das minutas do edital, dos avisos ou dos instrumentos de contratação direta e do contrato serão efetuados **exclusivamente pela Assessoria Jurídica do órgão ou da entidade gerenciadora** (artigo 7º, §4º do Decreto nº 11.462/2023), o que reforça o preceito de que **as licitações compartilhadas não estão isentas do controle prévio de legalidade sob os rigores do artigo 53 da Lei nº 14.133/21.**

Como último destaque desse regramento, a **obrigatoriedade de realização do procedimento público de intenção de registro de preços – IRP**, prevista no caput do artigo 86 da Lei nº 14.133/21, é reproduzida no artigo 9º, caput, do referido Decreto:

Art. 9º Para fins de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora **deverá**, na fase preparatória do processo licitatório ou da contratação direta, **realizar procedimento público de IRP** para possibilitar, pelo prazo mínimo de oito dias úteis, a participação de outros órgãos ou outras entidades da Administração Pública na ata de registro de preços e determinar a estimativa total de quantidades da contratação, observado, em especial, o disposto nos incisos III e IV do **caput** do art. 7º e nos incisos I, III e IV do **caput** do art. 8º.
(grifei)

Importante salientar que, uma vez formalizada toda essa pluralidade de atas de registros de preços, caberá ao Consórcio, desenvolver complexas atividades de gestão e de fiscalização da execução dessas atas, incluindo o acompanhamento dos preços de mercado e das condições contempladas.

Não há evidências de que os Consórcios de Municípios estão efetivamente preparados para atender aos comandos da lei. Ao contrário, a amostragem trazida ao conhecimento deste E. Tribunal por meio das representações com pedidos de medida cautelar apresenta uma realidade de licitações compartilhadas onde **Consórcios de Municípios pouco estruturados licitam uma imensa variedade do que não contratam.** E o

fazem com supressões importantes da etapa de planejamento e simplificação ilícita da fase preparatória dos procedimentos de contratação, abrindo espaço para a realização de despesas públicas que, apesar de originárias de procedimentos licitatórios formalizados, são ilegítimas por vícios irremediáveis de origem.

O cenário revela um preocupante desvirtuamento do instrumento auxiliar do Sistema de Registro de Preços e a renúncia de adoção das regras essenciais e obrigatórias de governança nas contratações públicas, configurada a partir da **ausência dos seguintes elementos fundamentais**: i) planejamento diligente; ii) estrutura técnica, jurídica e administrativa com adequada capacidade de gerenciamento de múltiplas atas de registro de preços; iii) documentos de formalização de demanda dos Municípios membros; iv) Estudos Técnicos Preliminares estruturados nos termos do artigo 18, §1º da Lei nº 14.133/21; e v) organização das duas linhas de defesa do controle de contratações⁴ no âmbito dos Consórcios gerenciadores.

Os Consórcios, sem sequer demonstrar o interesse comum dos seus associados formalmente, estão excedendo suas atribuições e ingressando em competências e responsabilidades exclusivas dos Municípios ao definirem as características, especificações e o dimensionamento dos serviços e fornecimentos e ao decidir sobre as soluções que serão adotadas para o atendimento do suposto interesse público dos entes consorciados.

Face a este panorama, a **ATRICON** editou em 02 de abril deste ano a **NOTA RECOMENDATÓRIA CONJUNTA ATRICON-IRB-CNPTC-AUDICON Nº 01/2025**, que **RECOMENDA** aos Tribunais de Contas brasileiros que **adotem ou**

⁴ Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

I - primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;

II - segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade;

ampliem os procedimentos de fiscalização das adesões às atas de registro de preços, por parte dos órgãos e entidades que lhes são jurisdicionadas.

2.4. Ingressando na apreciação das circunstâncias que envolvem registro de preços pretendido pelo **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP**, cabe desde logo chamar a atenção para o vulto do certame, que é composto de 661 itens distribuídos em 12 lotes, com estimativa máxima de serem adquiridos 248 mil produtos, perfazendo o montante estimado de R\$ 771 milhões.

O Estudo Técnico Preliminar, em seu item 2.2, expõe as seguintes **causas determinantes da necessidade da contratação**:

“constatação da ausência ou da precariedade dos espaços de recreação em diversas escolas públicas dos municípios consorciados”

Ao deferir a medida cautelar de suspensão do certame, requisitei que o Consórcio apresentasse os levantamentos e a documentação que desse suporte à referida constatação e a resposta do Representado foi:

*“A constatação da **ausência ou precariedade de espaços de recreação nas escolas públicas é fato notório**, de conhecimento público e reiteradamente reconhecido em diagnósticos oficiais do **INEP, FNDE e Ministério da Educação.**”*

Este posicionamento não deixa dúvidas de que a fase preparatória do certame foi inaugurada **carente de um planejamento mínimo que demonstrasse a necessidade da contratação e o interesse público comum**

dos 38 municípios que o Consórcio representa, resultando em violação do artigo 18, incisos I e II e §1º, inciso I da Lei nº 14.133/21⁵.

Esta mácula, por si só, já configura motivo suficiente para impor que se anule a licitação em exame, pois a supressão do adequado planejamento não tem como ser dirimido por medidas pontuais de retificação do ato convocatório.

O cenário desfavorável é agravado pela pretensão da Origem de suprir a falta de manifestação de interesse e demonstração das necessidades dos entes consorciados por meio de uma Ata da Assembleia que autoriza o CINDESP a produzir “*Atas de Registro de Preços para objetos comuns aos municípios consorciados*”.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2025/2026 E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, em primeira chamada às 10:00h. Não havendo quórum, em segunda chamada às 10:30h, no salão de eventos do restaurante Coco Bambu, localizado na Av. Presidente Juscelino K. de Oliveira, 5000 - Iguatemi, São José do Rio Preto - SP, CEP 15093-340 em São José do Rio Preto / SP, reuniram-se os presentes conforme lista de presença anexo para proceder a **ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2025/2026 E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS**.

(...)

⁵ Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

(...)

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

seguida foi colocado em votação, as quais foram aprovadas por todos os presentes. Em seguida, dada a palavra aos presentes, o prefeito de Catiguá sugeriu um setor de engenharia para o CINDESP e os demais prefeitos presentes sugeriram novas atas de registro de preços para o biênio. Manifestaram também com boas-vindas à nova diretoria eleita, dispondo a auxiliá-los no que for possível para o excelente andamento do consórcio, empossando-os a exercer os poderes e responsabilidades determinados pelo Estatuto. Por fim foi franqueada a palavra aos prefeitos presentes para suas considerações finais e ninguém fazendo o uso, às 11hs:53min, não havendo mais o que se tratar, o presidente eleito Sr. **Juliano Souza de Oliveira** deu por encerrado os trabalhos, sendo lida, conferida e assinada por todos os presentes.

São José do Rio Preto - SP, 17 de janeiro de 2025.

A lei não permite que licitações compartilhadas sejam inauguradas a partir de singelas deliberações tomadas de forma genérica em assembleias gerais anuais do Consórcio.

Estes protocolos de intenções, quando desacompanhados de planejamento prévio, específico e diligente e de procedimento de intenção de registro de preços exigido pelo artigo 86 da Lei nº 14.133/21, não se conformam aos rigores mínimos da etapa preparatória das compras públicas.

A instrução processual evidenciou que não há demonstração inequívoca de necessidade e interesse dos Municípios nas aquisições projetadas no ato convocatório pelo Consórcio.

O Representado admite ainda que:

*“A estimativa total das quantidades foi elaborada com base em **dados oficiais do portal QEdu (<https://qedu.org.br/>)**, utilizando como referência o número de **311 escolas municipais**, somando **aproximadamente 88.072 alunos**.”*

Esta alegação encontra-se reproduzida no Estudo Técnico Preliminar nos seguintes termos:

“5.2. A estimativa das quantidades a serem contratadas foi efetuada com base no número de alunos da rede de ensino pública municipal dos municípios consorciados ao CINDESP,

que é composta por 311 escolas, aproximadamente 88.072 alunos de acordo com o último levantamento.

*5.3. Os quantitativos estimados foram determinados a partir de informações obtidas de dados das secretarias municipais de educação dos municípios consorciados, na quantidade alunos matriculados na rede pública de ensino, com base nas informações do QEdu: <https://qedu.org.br/>, que é um portal de dados educacionais, criado em 2012, onde você encontra diversas informações sobre a Educação Básica brasileira no nível do país, estados, municípios e também por escola, ora aderido por todos os municípios consorciados do **CINDESP**. Conforme **ANEXO II**.”*

Com relação a este aspecto, reproduzo oportuno trecho do parecer da Unidade de Economia do DIPE:

*“A metodologia descrita no ETP, baseada apenas no número total de alunos e escolas da rede, não substitui a necessária formalização de demandas individualizadas de cada um dos 38 entes consorciados. Sem essa comprovação, é impossível aferir se os quantitativos licitados, que totalizam o vultoso montante de **R\$ 771.368.959,48**, refletem as reais necessidades locais ou se são excessivos.”*

A Área Técnica de Economia reconheceu que há “*manifesta falta de evidenciação da forma como o Consórcio chegou aos quantitativos e valores indicados no edital*”.

A estratégia das licitações compartilhadas por meio de Consórcios de Municípios definitivamente não pode ser desvirtuada com o propósito de permitir a realização de licitações sem o devido planejamento imposto pela lei.

Sabemos que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada exatamente pelo planejamento, que deve compreender a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido (artigo 18, inciso I da Lei nº 14.133/21).

Mais adiante, ao tratar especificamente do estudo técnico preliminar, a Lei de Licitações impõe que este instrumento fundamental evidencie o **“problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público”** (artigo 18, §1º, inciso I da Lei nº 14.133/21) e demonstre o **alinhamento da contratação com o planejamento da Administração** (artigo 18, §1º, incisos I e II da Lei nº 14.133/21).

A lei determina que **as estimativas das quantidades de contratação** estejam acompanhadas de memórias de cálculo e outros documentos técnicos que lhes dão suporte (artigo 18, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/21), condição que pressupõe a existência de estudos e levantamentos que resultaram na **identificação objetiva e tecnicamente fundamentada de demandas individuais dos entes consorciados** na etapa preparatória das licitações lançadas na forma compartilhada.

O estudo técnico preliminar produzido pelo CINDESP demonstra que, ao invés do desenvolvimento de uma fase preparatória nos moldes exigidos por lei, a estimativa das quantidades de bens e serviços foi dimensionada unicamente a partir de **quantitativos de alunos matriculados na rede pública de ensino** informados pelas secretarias municipais de educação dos municípios consorciados ao **QEdu**: <https://gedu.org.br/>.

Ou seja, o quantitativo de alunos determinou o dimensionamento das necessidades de 661 itens, englobando o fornecimento de playgrounds, brinquedos, móveis (armários, estantes, mesas, poltronas), almofadas, puffs, dentre outros, evidenciando, por via indireta, a absoluta falta de planejamento. Inaceitável.

Portanto, as falhas e omissões do Estudo Técnico Preliminar que reforçam a demonstração de fragilidades estruturais do planejamento da contratação são as seguintes:

- Falta de memórias de cálculo e dos documentos que dão suporte às **estimativas das quantidades para a contratação** (artigo 18, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/21);
- Ausência de preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que dão suporte à apuração do **valor estimado da contratação** (artigo 18, §1º, inciso VI da Lei nº 14.133/21);
- Falta de detalhamentos e exposição minuciosa e transparente no ETP dos subsídios reunidos durante a atividade de “**Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar**”, em desatendimento ao artigo 18, §1º, inciso IX da Lei nº 14.133/21.

Em suas razões de defesa, pondera o Consórcio que “**não há obrigatoriedade de procedimento público de intenção para os membros consorciados** (participantes natos do CINDESP), sendo essa exigência aplicável apenas a **órgãos externos interessados em aderir à Ata (caronas)**”.

Não há como acolher o argumento da defesa. A omissão verificada, além de ilegal, agride os **princípios do planejamento, da transparência, da motivação e da segurança jurídica**, cravados no artigo 5º da Lei de Licitações.

Diz o artigo 86, *caput*, da Lei nº 14.133/21, que o órgão ou entidade gerenciadora **deverá**, na fase preparatória do processo licitatório, **realizar procedimento público de intenção de registro de preços para**, nos termos de regulamento, **possibilitar**, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a

participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

O procedimento público de intenção de registro de preços apenas pode ser dispensado quando o órgão ou entidade gerenciadora, no caso o Consórcio, for o único contratante. E aqui temos exatamente a hipótese oposta: **o Consórcio se propõe a realizar a licitação, mas não será contratante e nem comprador de absolutamente nada.**

Outro aspecto não menos importante da fase preparatória: O parecer jurídico colacionado no evento 89.10 do TC 014651.989.25-3, produzido na fase preparatória do certame, não se mostra apto para demonstrar o adequado exercício do controle prévio de legalidade da contratação, pois se mostra carente de apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação (artigo 53, inciso II da Lei nº 14.133/21), como bem ponderou o **Ministério Público de Contas** em seu parecer (evento 98 do TC 014651.989.25-3 – autos principais):

“Em consulta ao evento 89.10, denota-se o caráter absolutamente genérico, proforma e sintético do parecer jurídico emitido pelo órgão de assessoramento jurídico local, o que atenta contra o art. 53, §1º, II, da Lei 14.133/21 e a jurisprudência deste Tribunal.”

2.5. Diante de todo o exposto, uma vez comprovados os seguintes **vícios insanáveis**:

a) Falta de demonstração das causas determinantes da necessidade da contratação e do interesse público comum dos entes consorciados, resultando em violação do artigo 18, incisos I e II e §1º, inciso I da Lei nº 14.133/21;

b) Não realização do procedimento público de intenção de registro de preços exigido pelo artigo 86, caput da Lei nº 14.133/21, que não pode ser substituído

por deliberações genéricas tomadas em assembleias gerais ou em protocolos de intenções;

c) Estimativas de quantidades de aquisição apuradas unicamente com base em dados oficiais do portal QEdú (<https://qedu.org.br/>), utilizando como referência o número de 311 escolas municipais, somando aproximadamente 88.072 alunos;

d) Ausência de memórias de cálculo e outros documentos técnicos que dão suporte à apuração das estimativas das quantidades de contratação (artigo 18, §1º, inciso IV da Lei nº 14.133/21);

e) Falta de identificação objetiva e tecnicamente fundamentada de demandas individuais dos entes consorciados;

f) Produção de Estudo Técnico Preliminar desprovido de preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que dão suporte à apuração do valor estimado da contratação, bem como de detalhado levantamento de mercado, exigências do artigo 18, §1º, incisos VI e IX da Lei nº 14.133/21; e

g) Fragilidades no controle prévio de legalidade da contratação e na atuação da segunda linha de defesa definida no inciso II do artigo 169 da Lei nº 14.133/21.

Entendo presentes razões sólidas para propor a este Egrégio Tribunal Pleno que, nos termos do artigo 71, inciso III c.c. o artigo 171, §3º da Lei nº 14.133/21, seja determinado ao **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP** que promova a **ANULAÇÃO** do Pregão eletrônico nº 008/2025, abrigado nos autos do processo administrativo nº 010/2025.

Dada a materialidade dos vícios insanáveis que amparam a proposta de anulação do procedimento licitatório, que incluem a falta de demonstração das causas determinantes da necessidade da contratação e do

interesse público comum dos entes consorciados, considero **PREJUDICADA a apreciação do mérito das demais insurgências das representações.**

Não há como projetar medidas de saneamento no edital examinado para permitir seu eventual relançamento em um cenário crítico de ausência de manifestações formais de demanda dos municípios consorciados e de supressão de indispensáveis estágios da fase preparatória da licitação.

2.6. Por último, diante da existência de outros certames licitatórios em curso divulgados na página eletrônica de transparência do Consórcio representado <https://cindesp.sp.gov.br/>, igualmente destinados à produção de atas de registro de preços em licitações compartilhadas, **e considerando:**

- Que as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de **controle preventivo, na forma do artigo 169 da Lei nº 14.133/21;**
- Que é da responsabilidade dos integrantes das linhas de defesa do controle de contratações, quando constatarem impropriedades formais ou irregularidades que configure dano à Administração, adotar, entre outras providências, **medidas para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, nos termos do artigo 169, §3º da Lei nº 14.133/21;**
- Que é dever das autoridades públicas atuarem para **umentar a segurança jurídica na aplicação das normas**, à vista do comando do artigo 30 do Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro;
- Que há possibilidade de repetição dos mesmos vícios de planejamento nos demais procedimentos licitatórios lançados pelo Consórcio representado, inclusive quanto à ausência de procedimento público de intenção de registro de preços, que o Representado alegou nestes autos que não considera ser algo obrigatório;

Meu voto irá propor **RECOMENDAÇÃO** ao Consórcio de Municípios para que estruture, caso não o tenha feito, as duas primeiras linhas de defesa no controle de contratações de sua responsabilidade (artigo 169, I e II da Lei nº 14.133/21) e promova sua efetiva atuação na forma do artigo 53 da Lei de Licitações, com o objetivo de avaliar, com máxima prioridade, a eventual incidência das irregularidades aqui tratadas nos demais procedimentos licitatórios em curso e se estão presentes os critérios de **oportunidade, materialidade, relevância e risco** (artigo 170, caput, da Lei nº 14.133/21) aptos a legitimar o **exercício espontâneo da autotutela administrativa e a mitigação dos riscos de nova ocorrência**, evitando assim a repetição, multiplicação ou a perpetuação das ilegalidades demonstradas nestes autos, independentemente do ingresso de representações ou impugnações por parte de eventuais interessados, em prestígio aos **princípios da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa e da segurança jurídica**.

2.7. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, considerando a presença de vícios insanáveis na fase preparatória do procedimento licitatório, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** das representações e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino ao **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP** que promova a **ANULAÇÃO** do Pregão eletrônico nº 008/2025, nos termos do artigo 71, inciso III do mesmo diploma legal.

RECOMENDO ao Consórcio que estruture, caso não o tenha feito, as duas primeiras linhas de defesa no controle de contratações de sua responsabilidade (artigo 169, I e II da Lei nº 14.133/21) e promova sua efetiva atuação na forma do artigo 53 da Lei de Licitações, com o objetivo de avaliar, com máxima prioridade, a eventual incidência das irregularidades aqui tratadas nos demais procedimentos licitatórios em curso e se estão presentes os critérios de **oportunidade, materialidade, relevância e risco** aptos a legitimar o **exercício espontâneo da autotutela administrativa e a mitigação dos riscos**

de nova ocorrência, evitando assim a repetição, multiplicação ou a perpetuação das ilegalidades demonstradas nestes autos.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro